

1501009-76.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2119368/2019 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 4887200 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO,

1855/19/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2119368 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501009-76.2019.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501009-76.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2119368/2019 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 4887200 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO,

1855/19/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2119368 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO,

1855/19/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

KENNEDY JOSE PIRES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Vistos.

KENNEDY JOSE PIRES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 24 de abril de 2019, por volta de 11h10min, na Rua Quinze, 9, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, com peso bruto total de 55,1 gramas, e 08 (oito) porções de maconha, com peso bruto total de 16,7 gramas, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação

provisória, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 104) e apresentou defesa prévia (fls. 108/110).  
Recebimento da denúncia em 19 de maio de 2022 (fls. 113/114).

Na instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao término, o réu foi interrogado.

Após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, em debates o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação das penas no mínimo legal e sem oposição ao redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

O Douto Defensor, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Na hipótese de condenação, pugnou pela consideração da atenuante da confissão espontânea e causa de diminuição de pena, com imposição de regime menos gravoso de cumprimento de pena.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação merece ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do auto de exibição e apreensão (fls. 12), dos laudos de constatação preliminar (fls. 14/16) e definitivo (fls. 134/136) e, por fim, pela prova oral colhida em regular instrução.

A autoria também é certa, nos termos abaixo consignados.

Na fase extrajudicial, o réu admitiu a prática dos fatos a si imputados (fls. 08).

Interrogado perante o contraditório, o réu novamente assim o fez. Disse que estava passando por dificuldade financeira e que, por isso, não viu outra opção para sobreviver que não vendendo entorpecentes.

A assunção de autoria foi confirmada pelos demais elementos constantes dos autos. Senão vejamos.

A policial civil Abel relatou em juízo que, no dia dos fatos, foi ao local dos fatos, um conhecido ponto de drogas. Ali, fez breve campana e observou o réu em atitude suspeita, tendo ele logo em seguida atendido um usuário. Esclarece que o réu ia até um local do outro lado da rua, pegava algo e entregava ao terceiro. Após, foi feita a abordagem e com o réu nada de ilícito foi encontrado. No entanto, no local onde o réu ia pegar algo o depoente localizou entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Indagado a respeito, o réu admitiu que estava traficando.

A seguir, o policial Antonio Alexandre descreveu a dinâmica dos fatos de forma similar.

A narrativa dos fatos tecida pelos policiais em juízo não difere daquela constante de suas oitivas na fase policial.

Não há razão para desqualificar a prova policial, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São agentes do Estado, razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção. Na espécie, a narrativa tecida por ambos é coesa, coerente, uniforme e detalhada. É o suficiente para lhes conferir importante valor probatório. No mesmo

sentido, converge a lição diária de nossos tribunais:

Prova criminal - Testemunhal - Tráfico de entorpecentes - Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão - Credibilidade - Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

O réu não arrolou testemunhas de defesa.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, o réu não trouxe aos autos prova hábil a comprovar que os fatos não se deram da forma narrada na denúncia, ônus que lhe incumbia por força do art. 156 do Código de Processo Penal.

O crime de tráfico ilícito de drogas é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma na outra desde a sua produção até a sua entrega a consumo, ainda que de forma gratuita. A quantidade de droga apreendida - embora não expressiva - era relevante e se mostra suficiente, dentro do contexto probatório, para colocar em risco a saúde pública e a segurança da comunidade.

Por fim, vale consignar que o decreto condenatório não se ampara exclusivamente nos depoimentos colhidos em sede administrativa, e sim em todo o contexto probatório, corroborando a prova produzida em juízo a sucessão de fatos tal como foram apurados e narrados em sede policial, todos coesos no mesmo sentido.

Dosimetria da pena

Passo a dosar a pena, de acordo com o critério trifásico que informa o Código Penal.

Na primeira fase, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no piso legal: em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (súm. 231/STJ).

Na terceira fase, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), posto que o réu é primário (art. 33, §4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º). A lei não estabelece parâmetro para a redução, logo razoável considerar para tanto a quantidade como a variedade de drogas apreendidas - no caso em tela está-se a falar de quantidade não expressiva de uma espécie de droga.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo vigente no dia do fato, corrigido em sede de execução, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por não haver provas nos autos de que o réu possuía boa situação financeira.

Por ser a pena ora fixada não superior a quatro anos, bem como por estarem preenchidos os demais requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local a ser especificado pelo juízo das execuções, e limitação de fim de semana.

#### Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, KENNEDY JOSE PIRES DA SILVA à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar multa de 167 dias-multa, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, substituída por penas restritivas de direito nas modalidades prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e limitação de fim de semana.

Tendo em vista a substituição da pena acima deferida, deve responder a eventual recurso em liberdade.

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, tendo em vista a comprovação de que provém do tráfico.

Após trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral. Oficie-se, acaso tal já não tenha sido feito, para incineração total ou parcial das drogas como acima determinado e providencie-se o necessário quando ao perdimento do dinheiro, comunicando-se ao SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06). Após, archive-se.

P.R.I.C.

Francisco Morato, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA